

תובע:

יוסף רחמים

- נגד -

נתבעת:

נציגות הבית המשותף מרח' שד' בנימין 47, נתניה

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה כספית בה התבקש להורות לנתבעת להשיב לתובע סך של 9,360 ₪ ששולמו על ידו לתיקון ליקויים בגג המשותף של הבית שברחוב שד' בנימין 47, נתניה, הידוע כגוש 8260 חלקה 95 (להלן: "הבית"). לחילופין, וככל שיתברר כי אין בקופת הנציגות את סכום הכסף שהשבתו התבקשה, התבקש להורות לנתבעת לגבות מבעלי הדירות בבית את חלקם היחסי בתשלום האמור.
2. התובע הוא בעל דירה בקומה השביעית בבית, והנתבעת היא נציגות הבית.
3. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: נזילה שמקורה בגג הבית המשותף (להלן: "הגג" או "הגג המשותף") גרמה לרטיבות ולנזקים בדירת התובע; הליקוי בגג נגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה; התובע פנה לנתבעת בבקשה לתקן את הטעון תיקון בגג, ואולם פניותיו לא נענו; עם בוא הגשמים, פנה ב"כ התובע לנתבעת, במכתב מיום 3.10.17, בו דרש לבצע את התיקונים הנדרשים בגג. כן הודיע התובע במכתב האמור, כי ככל שתיקונים אלה לא יבוצעו עד ליום 15.10.17, יאלץ הוא לפעול לביצועם על חשבונו, ולהגיש כנגד הנתבעת תביעה להשבת הכספים. למכתב צורפו הצעות מחיר לביצוע התיקונים; פנייה זו לא זכתה להתייחסות מצד הנתבעת, ומשכך התובע נאלץ לתקן על חשבונו, את הליקויים בגג על מנת להפסיק את הנזילה לדירתו. עלות התיקונים עמדה על סך של 9,360 ₪ כולל מע"מ, בהתאם להצעה הנמוכה ביותר מבין הצעות המחיר שניתנו לתובע; עם סיום העבודות פנה התובע לנתבעת בבקשה להשיב לו את הכספים ששולמו על ידו לתיקון הליקויים, ואולם אף פנייתו זו לא זכתה להתייחסות. משכך לא נותרה לתובע כל ברירה אלא להגיש תביעתו זו.
4. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: גג הבית זופת ביום 8.10.12, ומוכחש קיומו של ליקוי ברכוש המשותף; מוכחשת קיומה של רטיבות בדירת התובע, וכן מוכחשים הנזקים הנטענים בדירת התובע; טענת התובע בדבר קיומה של רטיבות בדירתו שמקורה בליקוי בגג המשותף, הועלתה לראשונה במכתב מיום 3.10.17, אשר נשלח ע"י ב"כ, והתקבל אצל ב"כ הנתבעת רק לאחר חג הסוכות או אז החל כבר התובע בביצוע העבודות; התובע ביצע את העבודות על דעת עצמו, ומבלי שניתן לנתבעת פרק זמן סביר לבדוק את פנייתו; ככל שהיה צורך בביצוע תיקון כלשהו הרי שהתובע יכול היה להסתפק בתיקון קטן ומקומי ולא היה צורך בעבודה כה נרחבת בעלות כה גדולה; לא הייתה כל דחיפות בביצוע העבודות, והיה על התובע לנקוט בהליך מתאים בפני המפקחת על רישום מקרקעין; התובע אינו משלם את חלקו בהוצאות תחזוקת הרכוש

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

321-17

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

- המשותף של הבית מחודש פברואר 2016 ועד חודש ספטמבר 2018, וככל שיקבע כי התובע זכאי להחזר כספי יש לקזז מסכום זה את סכום חובו של התובע לנתבעת.
5. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדויות. כן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתביעה.
- דיון והכרעה
6. אקדים ואומר, כי דין התביעה להידחות מהטעמים הבאים:
7. זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969: "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".
8. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (פורסם במאגרים משפטיים) (להלן: "פס"ד חיים") נקבע כי "הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן".
9. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
- א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית אשר היה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.
- ב. נעשתה פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וזו סירבה לתקן.
- ג. עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.
- ד. אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.
- ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף נעשה בצורה נאותה.
- ו. שיפוי בגין הוצאות סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי.
- ראה גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במשך הזמן תנאים דומים, אך לא זהים (ע"א (י-ס) 179/84, רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ (פורסם במאגרים משפטיים), ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05, ביטון נ' דיירי הבית המשותף (פורסם במאגרים משפטיים), עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16, אביטן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם במאגרים משפטיים)).
- מן הכלל אל הפרט:
10. נבחן להלן האם עלה בידי התובע להוכיח את קיומם של התנאים הנ"ל:
- האם היה ליקוי ברכוש המשותף:
11. אין מחלוקת בין הצדדים כי גג הבית מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית. התובע המציא מספר ראיות להוכחת טענותיו כי נמצא ליקוי בגג המשותף כדלקמן: חוות דעת המומחה מאיר אייל, מיום 18.10.17 (נספח א' לתצהירו של התובע), וכן הצעת מחיר "איטומי שרון" (נספח ג')

לכתב לתצהירו של התובע). ראיות אלה לא נסתרו. גם בעדותו של מר שרון פילוס, מטעם "איטומי השרון" שביצע את התיקונים בגג המשותף, עלה כי היו ליקויים בגג המשותף שהצריכו תיקונים: "הגג היה במצב גרוע מאד, המון סדקים בגג, המון שקעים, ולפי הראות שלי המקצועית זה היה נראה שהגג לא טופל הרבה שנים" (פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 1, שורות 9-11). עדותו זו לא נסתרה. משכך מצאתי לקבוע כי היה קיים ליקוי בגג המשותף של הבית, שהיה על נציגות הבית לתקנו.

האם נעשתה פניה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה:

12. התובע פנה במכתב מיום 3.10.17, באמצעות בא כוחו, לנציגות הבית, בו התבקשה הנציגות לבצע עבודות איטום בגג (צורף כנספח ב' לתצהירו של התובע). כן צוין במכתב האמור, כי ככל ולא יבוצעו העבודות עד ליום 15.10.17, יבוצעו העבודות באמצעות בעל מקצוע מטעם התובע (להלן: "מכתב הדרישה").

13. חבר הנציגות, מר גברה, העיד כי מכתב הדרישה נתלה ע"י התובע על לוח המודעות של הבית בערב חג הסוכות, כשהדרישה לבצע את התיקון הייתה, עד ליום 15.10.17, מיד לאחר תום חג הסוכות: . ש. תאמר לי בבקשה, האם נכון שמר רחמים שם מודעות בבניין, במעלית אולי לגבי הנושא של הגג שהוא ביקש שהגג יטופל? ת. מה שהיה זה דבר כזה – הוא שם מודעה בערב חג סוכות, הדביק על לוח מודעות... על נושא הזיפות, נתן התראה של ממש עד סוף החג שזה יבוצע" (ראה פרוטוקול מיום 11.6.19 עמ' 7, שורות 37-40, וכן לוח השנה הנוגע לשנת 2017 אשר צורף כנספח ג' לתצהירו של מר גברה).

14. עוד העיד מר גברה, כי בשל העובדה כי היו אלה ימי חופשת חג הסוכות היה קושי לאתר בעלי מקצוע על מנת לבדוק את טענותיו של התובע: "אדוני יודע שזה חופשת סוכות ואין מה לעשות? זה חופשת סוכות, אנשים לא עובדים" (ראה פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 8, שורה 3).

15. כן עלה מעדותו של מר גברה כי מיד עם תום חופשת הסוכות נעשתה פניה ע"י הנציגות לבעלי מקצוע, ואולם התובע הזדרז וכבר ביום 18.10.17 החל בעל מקצוע מטעמו לבצע עבודות איטום בגג (ראה פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 8, שורות 8-10, וכן סעיף 10 לתצהירו של התובע בו הוא מודה כי בעל מקצוע מטעמו החל לבצע עבודות איטום בגג ביום 18.10.17).

16. עדותו זו של מר גברה לא נסתרה. התובע טען כי עוד קודם למכתב מיום 3.10.17 פנה לנציגות בבקשה לבצע עבודות איטום בגג, וכי הנציגות לא התייחסה לפניותיו, ואולם לא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בטענה זו. בחקירתו הנגדית העיד התובע כי פניותיו לנציגות היו באמצעות תליית מודעות על גבי לוח המודעות של הבית (פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 3, שורות 10-11), ואולם לא הביא מודעות אלה כראיה בתיק, ולא הביא עד ניטרלי כלשהו שיתמוך בטענתו זו. כן העיד התובע כי פנה לנציגות באמצעות פניות בתיבת הדואר של נציגות הבית (פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 3, שורה 28), ואולם גם פניות אלה לא צורפו כראיה.

17. מר גברה העיד מנגד, כי הפעם הראשונה בה פנה התובע לנציגות בדרישה לתקן את הגג הייתה במכתבו מיום 3.10.17, וכי לא קדמה לדרישה זו פניה קודמת (ראה סעיף 11 לתצהירו). נשמעו בפני, אפוא, שתי גרסאות סותרות. האחת, גרסת התובע, ולפיה קדמו לפניה מיום 3.10.17 פניות קודמות בבקשה לתקן את הגג, והשנייה, גרסת הנתבעת ולפיה הפניה הראשונה בעניין הייתה

ביום 3.10.17, ולא היה סיפק בידה לפעול, שכן היה מדובר בתקופת חגים, ותכף לאחריה ביצע התובע את העבודות בגג. בשים לב לכך, שנטל ההוכחה מוטל על התובע להוכיח את תביעתו, ולאחר שלא הובאה ע"י התובע כל ראיה לתמוך בגרסתו כי פנה לנציגות עוד קודם למכתב מיום 3.10.17 בדרישה לבצע עבודות איטום בגג, מצאתי לבכר את עדותו של מר גברה בעניין, כי לא נעשתה פניה כזו.

18. משהוכח, אפוא, כי הפניה הראשונה לנציגות לבצע את התיקון בגג נעשתה ביום 3.10.17, ערב חג הסוכות, ובשים לב לכך שניתן לנציגות פרק זמן של 12 ימים בלבד לבצע את התיקון, וכי ימים אלה היו בזמן חופשת הסוכות, מצאתי לקבוע כי לא ניתן לנציגות הבית פרק זמן סביר לבדוק את טענותיו של התובע, וליתן להם מענה. משכך, אין לומר כי נציגות הבית סירבה לטפל בפנייתו של התובע.

19. משלא מצאתי כי נציגות הבית סירבה לטפל בפנייתו של התובע, הרי שלא מתקיים התנאי השני שנקבע בפסק הדין בעניין חיים, ובשים לב לכך שעסקינן בתנאים מצטברים, ניתן כבר עתה לקבוע כי התובע אינו זכאי להחזר כספי. למעלה מן הדרוש, מצאתי לבחון גם את יתר התנאים. האם עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת המצב:

20. מהראיות שהובאו בפני עולה כי הליקויים בגג המשותף קיימים מזה תקופה ארוכה. ראה עדותו של מר שרון פילוס מטעם התובע: **"לפי הראיות שלי המקצועית זה היה נראה שהגג לא טופל הרבה שנים"** (פרוטוקול מיום 11.6.17, עמ' 1, שורות 11-12). ראה גם עדותו של התובע: **"במשך השנים האחרונות ראיתי שיש כל מיני נזקים.. ש. בשנים האחרונות ת. כן. כמה שנים קודם** (פרוטוקול מיום 11.6.2019, עמ' 3, שורות 22-25).

21. לא הובאה כל ראיה לכך שהייתה החמרה כלשהי בליקויים שנמצאו בגג, וכי פניה בהליך מתאים למפקחת על רישום מקרקעין הייתה מביאה להחמרת המצב או שהתיקון לא סבל דיחוי. נהפוך הוא, התובע הודה בעצמו בחקירתו הנגדית כי לא הייתה דחיפות בביצוע התיקונים: **"ש. אם כמו שאתה אומר זה לא חיים ומוות, ולמעשה עד היום לא תיקנת, למה לא להמתין עם הזיפות? ת. הנזקים בדירה לא תיקנתי, הזיפות חשוב, הנזקים שנגרמו בתוך הדירה כבר קיימים, הקיר לא נופל, יש פיצוצים, אני יכול לחיות ככה"** (פרוטוקול מיום 11.6.2019, עמ' 5, שורות 28-31).

22. עוד מוסיף ומודה התובע, כי בדיעבד, היה עליו לפנות בהליך מתאים בפני המפקחת על רישום מקרקעין: **"נניח ולא הייתי פועל כך והייתי פועל אחרת והייתי פונה למפקחת, היא הייתה אומרת להם לזפת? לא הייתה אומרת דבר כזה? הייתה עולה לגג והייתה רואה את המצב ואומרת אתם הוועד צריכים לזפת, זאת אומרת שממילא היו צריכים לעשות את העבודה, אז מה זה משנה שאני עשיתי, הייתי מטריד את המפקחת כדי לראות שיש נזקים והייתה אומרת ממילא שצריך לזפת... ש. אם מה שאתה אומר לי עכשיו, שהסיבה שלא הגשת תביעה מראש כדי לא להטריד את המפקחת ת. גם עו"ד וגם השופטת עושה מהלך מסוים בחיים שלו, לפעמים בדיעבד הוא אומר אולי הייתי עושה בצורה אחרת, במקרה הזה זה לא משנה, היה צריך לזפת"** (פרוטוקול מיום 11.6.2019, עמ' 4, שורות 38-47).

23. נוכח כל האמור לעיל, שוכנעתי כי הליקויים בגג המשותף קיימים מזה זמן רב, ולא מצאתי כי פניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרה במצב באופן משמעותי. ודוק,

בפסק הדין בעניין חיים, לעיל, נקבע כי תנאי זה "הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פנייה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן". למעלה מן הדרוש אוסיף כי סדרי הדין מאפשרים לתובע לפנות בהליך מזורז לקבלת לסעד זמני במקרים המתאימים.

האם אי תיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של התובע לעשות שימוש בדירתו

24. מהטעמים שפורטו לעיל, לא שוכנעתי כי העדר התיקון, במועד בו בוצע, היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של התובע לעשות שימוש בדירתו. להיפך, הוכח כי לא הייתה כל מניעה מהתובע להמשיך ולהתגורר בדירתו. ראה עדות התובע: "הנזקים בדירה לא תיקנתי, הזיפות חשוב, הנזקים שנגרמו בתוך הדירה כבר קיימים, הקיר לא נופל, יש פיצוצים, אני יכול לחיות ככה" (פרוטוקול מיום 11.6.2019, עמ' 5, שורות 30-31) וכן עדותו של המומחה מטעם התובע, מר אייל מאיר: "ש. בנאדם שמתגורר בדירה מעין זו, הדירה במצב שאפשר לגור בה. ת. כן" (פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 6, שורות 42-43).

האם תיקון הליקוי בגג המשותף בוצע בצורה נאותה

25. מעדותו של בעל המקצוע שביצע את עבודות האיטום, מר שרון פילוס עלה כי העבודה לא הושלמה ונדרש לבצע עבודות נוספות לשימור האיטום ולהשלמת העבודות: "הסיוד והאחריות מותנית בזה שאני מבצע את זה ונותן את חוות הדעת שלי אם צריך להמשיך לטפל בגג. במידה ולא מסיידים כל העבודה הולכת לטימיון והזפת נסדק ומתפוצץ, התקשרתי ליוסף (התובע, הוספה שלי א.ש.) לפני חודש בערך נתתי לו הצעת מחיר להלבנה והוא לא חזר אלי. אם לא נסיים את העבודה זה אומר שלא עשינו שום דבר" (פרוטוקול מיום 11.6.19, עמ' 1, שורות 24-27). לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי העבודה לא הושלמה.

האם הוצאו הוצאות סבירות בעבור תיקון הליקויים בגג המשותף

26. התובע צירף לתצהירו 4 הצעות מחיר לביצוע עבודות האיטום בגג. האחת, מטעם "האחים תמם" בסך של 8,000 ₪ לא כולל מע"מ. השנייה, מטעם "שאדי איטומים" על סך של 8,500 ₪ לא כולל מע"מ. השלישית, מטעם "אא עבודות איטום" בסך של 8,700 ₪ לא כולל מע"מ. הרביעית, מטעם "איטומי השרון" שביצעה את העבודות בפועל בסך של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ (הצעות המחיר צורפו כנספח לתצהירו של התובע). ראיות אלה לא נסתרו, ומוצאת אני לקבוע כי ההוצאה שהוצאה לתיקון הגג סבירה. ואולם, בשים לב לכך, שהתנאים לקבלת שיפוי בגין הוצאה זו בהתאם לפסק דין בעניין חיים, הם תנאים מצטברים, שרובם לא מולאו, אין בכך כדי לשנות את תוצאת פסק הדין, ולפיה התביעה נדחת. ויוטעם, ההלכה הפסוקה, כמפורט לעיל, המכירה בזכותו של בעל דירה לשיפוי מהנציגות, נועדה למקרים מיוחדים בהם בעל דירה עשה כל שלא לדו טרם שביצע תיקונים ברכוש המשותף ונותר חסר אוניס מול אטימותה של הנציגות למצוקתו. לא שוכנעתי כי זהו המקרה שלפני. משכך, איני מוצאת כי התובע זכאי לשיפוי בגין ההוצאות שהוציא לתיקון הליקויים בגג המשותף.

27. נוכח התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי טעם לדון בטענת הקיזוז, שנטענה ע"י הנתבעת.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

321-17

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

28. סיכומו של דבר, אני דוחה את התביעה. התובע ישלם לנתבעת סך של 5,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום ח' אדר, תש"פ, 4 במרץ, 2020. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה.